

RECURSO CÍVEL Nº 5073910-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FABIO DE SOUZA PEREZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. LEI Nº 8.989/95. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.769/2017. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO TENDO O PEDIDO SIDO INSTRUÍDO COM LAUDO NOS TERMOS DO FORMULÁRIO CONSTANTE DO ANEXO V DA IN 1.769/2017, É DE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, em razão da inexistência de negativa de jurisdição. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do § 3º artigo 98 CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5073910-63.2024.4.02.5101

510015097267 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5073910-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FABIO DE SOUZA PEREZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

"FABIO DE SOUZA PEREZ pretende o reconhecimento de direito à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor, sob a alegação de que é portador de deficiência física classificada sob o número CID: M17.0 (ARTROPLASTIA TOTAL - JOELHO DIREITO COM PRÓTESE TOTAL DO JOELHO DIREITO) (evento 1, INIC1).

Determinada a emenda da inicial para que o Autor apresentasse laudo médico emitido pelo DETRAN/RJ, emitido para fins de isenção de IPI na compra de veículos automotores, sob pena de extinção do processo (evento 3, DESPADEC1), o Autor requereu a suspensão do feito no aguardo do laudo a ser emitido pelo DETRAN (evento 6, PET1).

Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça requerida.

Como visto, a parte autora requereu a suspensão deste feito pelo prazo de 14 meses.

Não obstante, tal procedimento não se coaduna com a sistemática própria da Lei nº 9.99/95, mormente pela colisão com os princípios informadores dos juizados especiais, especialmente o da celeridade.

Assim, torna-se inviável o prosseguimento deste feito, cabendo a sua extinção, medida esta que se mostra menos gravosa para parte autora, eis que poderá, quando da confecção do laudo, rediscutir a matéria.

Ressalta-se, outrossim, que a decisão que determinou a emenda da inicial, para a apresentação do laudo médico, já deixava claro que a não apresentação do documento determinado, no prazo de 15 dias úteis, importaria na extinção do processo.

Portanto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, por com fulcro nos artigos 2º e 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95, considerando ser inadmissível a suspensão deste feito."

Alega o recorrente que diligenciou junto ao DETRAN/RJ, solicitando o exame para a expedição de Laudo Estatal, porém a demora é excessiva. Alega, ainda, que há jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que não seria necessário a apresentação do Laudo Médico Oficial e Estatal, servindo assim um Laudo Médico privado para corroborar as alegações.

VOTO

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuada as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso concreto, entendo não existir negativa de jurisdição. Vejamos.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1769, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 estabelece o seguinte em seu artigo 3º:

*Art. 3º O direito à isenção de IOF de que trata esta Instrução Normativa poderá ser exercido por pessoa com deficiência física, nos termos do inciso I do § 1º do art. 2º, da qual decorra incapacidade total para dirigir automóvel convencional **atestada mediante laudo emitido pelo Departamento de Trânsito (Detran)** do estado onde o requerente reside em caráter permanente, o qual deve especificar as adaptações especiais que devem ser feitas no veículo a fim de permitir sua condução pela pessoa com a deficiência atestada.*

E ainda o artigo 4º assim dispõe:

Art. 4º A isenção de que trata esta Instrução Normativa será requerida eletronicamente por meio do Sistema de Concessão Eletrônica de Isenção de IPI/IOF (Sisen), disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na Internet.

(...)

§ 3º Deverão ser anexadas ao requerimento, por meio do Sisen, cópias digitalizadas:

I - do laudo de avaliação emitido por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), pelo Detran ou por suas clínicas credenciadas, ou por intermédio de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei, caso não tenha sido emitido laudo de avaliação eletrônico; e

II - da certidão de nascimento atualizada do beneficiário, na qual esteja identificado o seu responsável legal, no caso de requerimento transmitido por tutor ou curador.

A parte autora apenas junta aos autos laudo de médico particular, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no inciso I, do § 3º do artigo 4º acima destacado.

Vejamos o que diz a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI Nº 8.989/95. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.769/2017. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Não tendo o pedido sido instruído com laudo nos termos do formulário constante do Anexo V da IN 1.769/2017, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Apelação desprovida.

(TRF-4 - AC: 50440566920194047000 PR 5044056-69.2019.4.04.7000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA TURMA)

Destaco que, a parte autora anexa à inicial indeferimento do requerimento de isenção de pessoa deficiente, exarado por auditor fiscal da Delegacia da RFB em Recife, datado do 06/5/2024, sem o laudo. Ajuizou a presente ação em 19/9/2024 e comprova o ajuizamento de novo requerimento no Detran RJ somente em 26/09/2024, ou seja, após o ajuizamento.

O pleito de suspensão por até 14 meses não se coaduna com o rito célere do Juizado. Outrossim, não vislumbro negativa de jurisdição na sentença de extinção sem julgamento do mérito.

Defiro a gratuidade de justiça (Evento 1, DECLPOBRE3)

ISTO POSTO, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO, em razão da inexistência de negativa de jurisdição. Condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do § 3º artigo 98 CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.